

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕231号

纪律处分决定书

当事人：陈志轩，男，1983年2月出生，时任博知（厦门）私募基金管理有限公司（以下简称厦门博知，原名帝王鱼（厦门）私募基金管理有限公司）投资经理。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向陈志轩下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕5号）。陈志轩未在规定期限内向协会提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，陈志轩自2018年12月至2023年7月任厦门博知投资经理，陈志轩在其管理的多只基金亏损后，向多名投资者出具承诺函，承诺净值低于一定数值时，其本人补足相应的差额。陈志轩作为基金从业人员，其上述行为违反了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第六条、《私募投资基金募集行为管理办法》第二十四条的规定。

以上事实有相关承诺函、情况说明等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。陈志轩作为基金从业人员，应当对上述违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对陈志轩进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年5月21日



抄送：证监会市场二司（清整办），厦门证监局。
